

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 1 - ĐẮK LẮK**

Bản án số: **89/2025/HS-ST**
Ngày 22-10-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - ĐẮK LẮK

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Loan

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hưng, bà Phạm Thị Tuyết Nhung.

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Bích Dịu - Thư ký Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đắk Lắk.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân Khu vực 1 - Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Phương Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 22/10/2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 60/2025/HSST, ngày 01 tháng 10 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 85/2025/QĐXXST-HS ngày 08/10/2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phạm Thị Kiều D**; Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 04 tháng 02 năm 1992, tại tỉnh Đắk Lắk.

Nơi cư trú: C A, phường B, tỉnh Đắk Lắk.

Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Công giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Đức S, sinh năm 1965; con bà Trần Cao Kỳ D1, sinh năm 1972; Bị cáo có chồng là Lưu Danh T, sinh năm 1985; và có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: Ông Vi Ba Đ, sinh năm 1990 (Chết).

- Đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Chung Thị T1, sinh năm 1965 (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn G, xã E, tỉnh Đắk Lắk.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lưu Danh T, sinh năm 1985 (Có mặt)

Địa chỉ: Số C A, phường B, tỉnh Đắk Lắk.

- Người làm chứng: Bà Võ Thị H, sinh năm 1977 (Vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt)

Địa chỉ: Số I T, phường B, tỉnh Đắk Lắk.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 08 giờ 10 phút ngày 26/5/2025, Phạm Thị Kiều D một mình điều khiển xe ô tô biển số 47A - 109.35 đi từ nhà tại địa chỉ: C A, phường B, tỉnh Đắk

Lắc để đến nơi làm việc ở D T, phường B, tỉnh Đắk Lắk. Đến khoảng 08 giờ 20 phút cùng ngày, khi D điều khiển xe ô tô trên lưu thông ở chiều đường bên phải của đường T theo hướng từ đường M đến đường T, phường B với tốc độ khoảng 40 – 45km/h (theo lời khai của D). Khi đến nơi giao nhau (ngã tư) giữa đường T với đường T, D giảm tốc độ xuống còn khoảng 35 – 40km/h, trên đường mật độ người và phương tiện lưu thông bình thường. Diểm quan sát về phía trước thấy không có phương tiện nào đi ngược chiều lại và quan sát nhanh gương chiếu hậu bên trái thấy không có phương tiện nào lưu thông gần nên bật đèn tín hiệu bên trái rồi điều khiển cho xe ô tô chuyển hướng sang bên trái để đi vào đường T, do D chỉ nhìn thẳng về hướng đường T nên không để ý gì trên hướng đường T. Cùng lúc này, có 01 người đàn ông cao khoảng 1m60, tóc ngắn, dáng người gầy, khoảng trên 40 tuổi; mặc quần thun thể thao dài màu xanh đen, có sọc trắng hai bên, áo sơ mi ca rô ngắn tay màu xanh đen mang theo một bao xác rắn màu xanh (sau này xác định là Vi Ba Đ, sinh năm 1990, thường trú tại Thôn G, xã E, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi ở trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và gần giữa tim đường trên đường T; khi điều khiển xe ô tô chuyển hướng vào đường T để lưu thông về hướng đường H, thì D không chú ý quan sát nên không thấy anh Đ đang ngồi trên đường, D vẫn điều khiển xe ô tô chuyển hướng như bình thường nên đã để cho bánh xe phía trước và phía sau bên phải cán qua người anh Đ, gây ra tai nạn giao thông, ngã xe bị nổ lốp, D nhìn vào cảm biến áp suất lốp trên xe thấy vẫn bình thường nên vẫn cho xe đi về phía trước như bình thường, sau đó có người dân chạy ra gọi và yêu cầu D dừng xe lại thì D mới nhìn vào gương chiếu hậu thấy anh Đ nằm phía sau xe ô tô nên D lùi xe lại, mở cửa đi xuống. Lúc này, biết đã xảy ra tai nạn giao thông nên D điều khiển cho xe ô tô dừng sát vào lề đường bên phải và gọi điện thông báo cho chị gái và chồng là anh Lưu Danh T biết, một lúc sau anh T đến rồi trình báo sự việc cho Cơ quan Công an và cùng người dân đưa anh Đ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đ1, tuy nhiên anh Đ đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn D điều khiển xe ô tô về đỗ trước nơi làm việc.

Hiện trường vụ án:

- Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông thuộc phường B, tỉnh Đắk Lắk.
- Trung tâm hiện trường từ ngã tư đường T giao với đường T đến ngã tư đường Trần Bình Trọng giao với đường Hoàng Diệu.
- Đường Trần Bình Trọng có mặt đường nhựa bằng phẳng, chiều rộng mặt đường 9,0m. Trên mặt đường có kẻ vạch 1.1 phân chia đường thành hai chiều xe chạy, mỗi làn rộng 4,50 m.
- Đường T có mặt đường nhựa bằng phẳng, mặt đường rộng 9,70m, trên mặt đường có kẻ vạch 1.1 phân chia đường thành hai chiều xe chạy, một làn đường rộng 5,35m (làn đường bên trái hướng T đi P).
- Tại trước ngã tư đường T giao với đường T từ các hướng đều kẻ vạch 7.3.
- Đoạn đường không có biển báo hiệu giao thông và không có chướng ngại vật ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.
- Chọn cột đèn chiếu sáng ký hiệu TD5C/XLD2 làm mốc cố định và mép đường bên phải đường T theo hướng Bắc sang N làm lề chuẩn. Tiến hành đặt dấu vết tại hiện trường theo số thứ tự từ 01 đến 07, ghi nhận những dấu vết sau:

- Vị trí 01: Phát hiện một bao xác rắn màu xanh – vàng kích thước (0,30 x 0,30)m. T2 vị trí 01 cách mép đường chuẩn 3,10 m và cách cột điện làm mốc TD5C/XLD2 6,60m. T2 vị trí 01 cách mép đường giả định Trần P (bên phải, hướng T đi P).

- Vị trí 02: Phát hiện dấu vết chà trên mặt đường theo chiều hướng khám nghiệm kích thước (3,85 x 0,23) m. Đầu vết 02 cách tâm vết 01 là 0,8m, cách mép đường chuẩn 3,50m, cuối vết 02 cách mép đường chuẩn 3,30m.

- Vị trí 03: Phát hiện dấu vết chà trên mặt đường kích thước (1,95 x 0,02)m, đầu vết 03 cách vết 02 là 0,45m và cách mép đường lề chuẩn 3,60m; cuối vết 03 cách mép đường làm lề chuẩn 3,70m.

- Vị trí 04: Phát hiện vết màu nâu đỏ kích thước (4,65 x 0,013)m đầu vết 04 cách cuối vết 03 là 0,8m và cách mép đường chuẩn 3,80m.

- Vị trí 05: Phát hiện dấu vết chà trên mặt đường kích thước (2,5 x 0,015) m, đầu vết 05 cách đầu vết 04 là 0,5m và cách mép đường chuẩn 3,50m, cuối vết 05 cách mép đường chuẩn 3,70m.

- Vị trí số 06: Phát hiện dấu vết nâu đỏ bám dính trên mặt đường kích thước (1,40 x 0,4) m. T2 vết 06 cách cuối vết 04 là 0,80m và cách mép đường chuẩn 3,50m.

- Vị trí số 07: Vị trí xe ô tô biển kiểm soát 47A-109.35 hiệu M1. Trục sau bên phải xe ô tô cách tâm vết 06 là 26m, trục trước bên phải cách mép đường chuẩn 2,0m, trục sau phải cách mép đường chuẩn 2,05m.

Căn cứ vào dấu vết tại hiện trường, dấu vết trên phương tiện, kết luận giám định và tài liệu có trong hồ sơ, xác định vị trí va chạm, ký hiệu (VC): Được xác định giữa xe ô tô biển số 47A-109.35, ký hiệu (7) với anh Vi Ba Đ, tương ứng với mặt đường T, thuộc chiều đường bên phải theo hướng từ đường T đến đường H, phường B, tỉnh Đắk Lắk; cách mép đường chuẩn 3m50, cách đầu vết (2) là 0m80, cách mốc cố định 6m60, cách mép đường giả định đường T là 5m40.

Tại bản Kết luận giám định số: 1010/KL-KTHS ngày 23/6/2025 của Phòng K Công an tỉnh Đ kết luận: Trong mẫu dấu vết sinh học thu được tại gầm xe ô tô biển số 47A - 109.35 gửi giám định là máu người và có nhóm máu trùng với nhóm máu tử thi là nam giới chưa rõ nhân thân lai lịch thu được trong quá trình khám nghiệm tử thi ngày 26/5/2025.

Tại bản kết luận giám định mô bệnh học số: 249/KLMBH-PVPYQG ngày 23/6/2025 của P1 tại TP ., kết luận:

- T: Tế bào cơ tim có dạng gọn sóng. Mô kẽ cơ tim phù, các mạch máu sung huyết.

- Phổi: Sung huyết, xuất huyết, tụ máu trong nhu mô phổi.

Tại Kết luận giám định độc chất số: 1186/1698/25/KLGĐĐ-PYQG ngày 27/6/2025 của P1 tại TP . kết luận:

Các chất phân tích:

- Chất độc bay hơi: Cyanid, H, E, M.

- Chất độc hữu cơ:

+ Thuốc an thần, gây ngủ, chống động kinh:

+ Thuốc bảo vệ thực vật

+ Thuốc diệt chuột:

+ Các alkaloid độc:

+ Ma túy:

- Kết quả phân tích: Không tìm thấy các chất độc nêu trên.

- Kết luận: Mẫu phủ tạng và máu: Không tìm thấy các chất độc nêu trên.

Tại bản kết luận giám định số: 899/KLGĐTT-KTHS ngày 18/8/2025 của Phòng K Công an tỉnh Đ kết luận:

- Các kết quả chính:

+ Lồng ngực biến dạng. Lõm sọ cũ vùng đầu bên trái, chảy nhiều máu vùng sọ trái. Bầm tím mạn sườn trái, vùng chậu trái lộ xương, chảy máu. Trên người có dấu tiêm chích, túi quần có bơm tiêm đã sử dụng.

+ Xét nghiệm: Anti HIV dương tính. Định tính test nhanh Morphin dương tính.

+ Chẩn đoán tử vong: Tử vong do ngưng tuần hoàn, hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân

+ Theo dõi đập phổi

+ Theo dõi chấn thương sọ não/ Đa chấn thương do tai nạn giao thông/ HIV dương tính/ Tiền sử mô chấn thương sọ não/ Nghiện ma túy.

- Khám nghiệm tử thi:

+ Khám ngoài: Các thương tích phức tạp do tác động với vật tày, gồm có thương tích dạng va đập và thương tích dạng mài trượt.

+ Khám trong: Khoang ngực trái chứa 300ml máu. Bề mặt phổi trái xuất huyết thành các mảng lớn, hai phổi đông đặc, ứ nhiều máu.

- Kết luận: Nguyên nhân tử vong của tử thi là nam giới chưa rõ nhân thân lai lịch là: Chấn thương ngực kín.

Vật tác động: Tất cả các thương tích ghi nhận trong quá trình khám nghiệm tử thi đều do vật tày tác động.

Tại Kết luận giám định số: 129/KL-KTHS ngày 06/8/2025 của Phòng K Công an tỉnh Đ, kết luận:

- Tập tin video (Kí hiệu: A1; A2): Không phát hiện thấy dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh.

+ Trích xuất được hình ảnh mô tả diễn biến, hành vi vào bản ảnh giám định.

- Tập tin video (Kí hiệu: A3; A4): Không phát hiện thấy dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh.

Kèm theo kết luận giám định: 01 bản ảnh giám định gồm 14 trang A4.

Tại Phiếu kết quả xét nghiệm ngày 26/5/2025 (lấy mẫu ngày 26/5/2025) của Bệnh viện Đ1 đối với Phạm Thị Kiều D, cho kết quả: Định lượng Ethanol (cồn) trong máu: 0.0mmol/l. Âm tính với chất ma túy.

Tại Thông báo kết quả tra cứu vân tay truy tìm tung tích nạn nhân trên hệ thống VAFIS số: 31831/V06(TT) ngày 05/09/2025 của Cục H1, Bộ C xác định: Qua tra cứu Hệ thống nhận dạng vân tay tự động (VAFIS) và hồ sơ tàng thư nghiệp vụ do V06 quản lý, xác định vân tay trên chỉ bản do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ gửi tra cứu trùng với vân tay của đối tượng có thông tin lai lịch:

Họ tên: Vi Ba Đền Sinh năm: 1990

CCCD số: 066090014799

Địa chỉ: Thôn G, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk

Họ tên cha: Vi T

Họ tên mẹ: Chung Thị Thèn

Số HSTW: 30616406WSố HSĐP: DLA065522

Cáo trạng số 249/CT-VKS KV1 ngày 30/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Đắk Lắk đã truy tố bị cáo Phạm Thị Kiều Diễm về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và đúng theo nội dung Cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát đã công bố.

Quá trình tranh luận, đại diện Viện kiểm sát đã đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội của bị cáo và giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Phạm Thị Kiều D phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Thị Kiều D từ **18 (Mười tám) đến 24 (Hai mươi bốn) tháng tù** nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ **36 (Ba mươi sáu) tháng đến 48 (Bốn mươi tám) tháng**

- Các biện pháp tư pháp: Đề nghị áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 46; Điều 48 Bộ luật hình sự; Các Điều 584, 585, 586, 589 và Điều 591 Bộ luật dân sự:

+ Về xử lý vật chứng:

Chấp nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại xe ô tô biển số 47A-109.35 và giấy tờ liên quan cho bị cáo Phạm Thị Kiều D; Trả lại 01 bao xác rắn màu xanh – vàng kích thước (0,30x0,30)m, bên trong có số tiền là 12.000 đồng cho Đại diện hợp pháp của bị hại bà Chung Thị T1.

Trả lại Giấy phép lái xe hạng B2, số: 661196011191 cho bị cáo nhưng nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo công tác thi hành án.

Đối với 04 đoạn video được lưu trong 02 đĩa DVD ghi lại nội dung diễn biến sự việc, tiếp tục lưu giữ hồ sơ vụ án.

+ Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận bị cáo Phạm Thị Kiều D đã tự nguyện bồi thường các khoản chi phí điều trị, mai táng cho gia đình anh Vi Ba Đ với tổng số tiền là 150.000.000 đồng, bà Chung Thị T1, sinh năm 1965, trú tại: Thôn G, xã E, tỉnh Đắk Lắk là mẹ ruột và là người đại diện hợp pháp của anh Vi Ba Đ đã nhận đủ số tiền trên và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Các vấn đề khác đề nghị HĐXX chấp nhận như nội dung tại bản Cáo trạng.

Bị cáo không tranh luận nội dung gì, chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đ và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Đắk Lắk và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng,

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi của mình đã thực hiện. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ căn cứ kết luận: Vào lúc 08 giờ 10 phút ngày 26/5/2025, tại ngã tư giao nhau giữa đường T và đường T, phường B, tỉnh Đắk Lắk, Phạm Thị Kiều D đã có giấy phép lái xe ô tô theo quy định, điều khiển xe ô tô biển số 47A - 109.35 tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng không đảm bảo nên để bánh phía trước và phía sau bên phải xe ô tô biển số 47A - 109.35 cán qua người anh Vi Ba Đ đang ngồi trên lòng đường Trần Bình T3. Hậu quả, làm anh Đ tử vong; xe ô tô biển số 47A - 109.35 không bị hư hỏng gì. Hành vi trên của Phạm Thị Kiều D đã vi phạm vào khoản 2, khoản 3 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 nên đã phạm vào tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Đắk Lắk truy tố bị cáo Phạm Thị Kiều D về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;”.

[3] Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, do ý thức coi thường pháp luật, không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường bộ, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây thiệt hại đến tính mạng của bị hại đồng thời xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. Hành vi nói trên của bị cáo Phạm Thị Kiều D đã vi phạm khoản 2, 3 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Do vậy, cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất mức độ hành vi do bị cáo gây ra thì mới có tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời răn đe phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

[4] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Người phạm tội đã tự nguyện bồi thường thiệt hại; Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo được gia đình bị hại làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử cần áp dụng khi quyết định hình phạt, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo như đã nhận định trên, xét thấy: Bị cáo Phạm Thị Kiều D có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng nên Hội đồng xét xử không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo cải tạo ngoài đời sống xã hội dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương kết hợp với gia đình cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo thành người có ích cho gia đình và xã hội.

[5] Các biện pháp tư pháp: Đề nghị áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 46; Điều 48 Bộ luật hình sự; Các Điều 584, 585, 586, 589 và Điều 591 Bộ luật dân sự:

+ Về xử lý vật chứng:

Đối với xe ô tô biển số 47A-109.35 thuộc quyền sở hữu của Phạm Thị Kiều D và do D đứng tên chủ sở hữu trong giấy chứng nhận đăng ký xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại xe ô tô và giấy tờ liên quan cho chủ sở hữu là Phạm Thị Kiều D, là phù hợp.

Đối với 01 bao xác rắn màu xanh – vàng kích thước (0,30x0,30)m, bên trong có số tiền là 12.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại bao xác rắn cùng số tiền trên cho người đại diện hợp pháp của anh Vi Ba Đ là bà Chung Thị T1, là phù hợp.

Đối với Giấy phép lái xe hạng B2, số: 661196011191 cần trả lại cho bị can nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo công tác xét xử.

Đối với 04 đoạn video được lưu trong 02 đĩa DVD ghi lại nội dung diễn biến sự việc, chuyển theo hồ sơ vụ án.

+ Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận bị cáo Phạm Thị Kiều D đã hỗ trợ bồi thường các khoản chi phí điều trị, mai táng cho gia đình anh Vi Ba Đ với tổng số tiền là 150.000.000 đồng, bà Chung Thị T1, sinh năm 1965, trú tại: Thôn G, xã E, tỉnh Đắk Lắk là mẹ ruột và là người đại diện hợp pháp của anh Vi Ba Đ đã nhận đủ số tiền trên và không yêu cầu bồi thường gì thêm, đồng thời làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt đối với Phạm Thị Kiều D.

[6] Về án phí: Bị cáo Phạm Thị Kiều D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: bị cáo Phạm Thị Kiều D phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo Phạm Thị Kiều D **01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng** tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **03 (Ba) năm** tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phạm Thị Kiều D cho Ủy ban nhân dân phường B, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

2. Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 46; Điều 48 Bộ luật hình sự; Các Điều 584, 585, 586, 589 và Điều 591 Bộ luật dân sự:

+ Về xử lý vật chứng:

Chấp nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại xe ô tô biển số 47A-109.35 và giấy tờ liên quan cho bị cáo Phạm Thị Kiều D; trả lại 01 bao xác rắn màu xanh – vàng kích thước (0,30x0,30)m, bên trong có số tiền là 12.000 đồng cho Đại diện hợp pháp của bị hại, bà Chung Thị T1.

Tiếp tục lưu giữ hồ sơ vụ án đối với 04 đoạn video được lưu trong 02 đĩa DVD ghi lại nội dung diễn biến sự việc.

Trả lại 01 Giấy phép lái xe hạng B2, số: 661196011191, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đ cấp ngày 28/10/2019, có giá trị đến ngày 28/10/2029, mang tên Phạm Thị Kiều D cho bị cáo Phạm Thị Kiều D nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo công tác thi hành án.

(Đặc điểm theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/10/2025 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ với Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1 - Đắk Lắk)

+ Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận bị cáo Phạm Thị Kiều D đã tự nguyện bồi thường các khoản chi phí điều trị, mai táng cho gia đình anh Vi Ba Đ với tổng số tiền là 150.000.000 đồng, Đại diện hợp pháp của bị hại, bà Chung Thị T1 đã nhận đủ số tiền trên và không yêu cầu bồi thường gì thêm nên không đề cập giải quyết.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Buộc Phạm Thị Kiều D phải nộp 200.000 đồng tiền án phí Hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đại diện hợp pháp của Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TANDTC;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CAT (PV06);
- VKSND Khu vực 1 - Đắk Lắk;
- Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk;
- THA phạt tù (để thi hành);
- Bị cáo; bị hại; Người liên quan (Nếu có);
- Lưu Hồ sơ, văn phòng.

**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**(ĐÃ KÝKÝ)
Nguyễn Thị Loan**